

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 농지임대수탁 임대계약 채권 확보 소홀

해 당 부 서 [가가가가]본부

조 치 부 서 [가가가가]본부

내 용

1. 업무개요

공사에서는 농지시장의 불안정에 대응 임대차가 허용된 농지와 노동력부족·고령화로 자경하기 어려운 농지를 임대위탁 받아 체계적인 수탁관리를 통해 전업농 등에게 장기임대하여 농지이용 효율화 도모하고, 농업구조개선을 통해 농업경쟁력 제고를 뒷받침하기 위해 ‘농지임대수탁사업’을 시행하고 있으며,

[가가가가]본부 [라라]지사 등 7개 지사에서는 감사대상 기간 중 [표 1]과 같이 17,377필지(3,664ha)를 전업농육성대상자 등 8,512명에 임대하였다.

[표 1] [가가가가]본부 관할지사 농지임대수탁-임대 내역 요약

(단위: ha)

지사	인원	건수	필지수	면적
합계	8,512	9,587	17,377	3,664

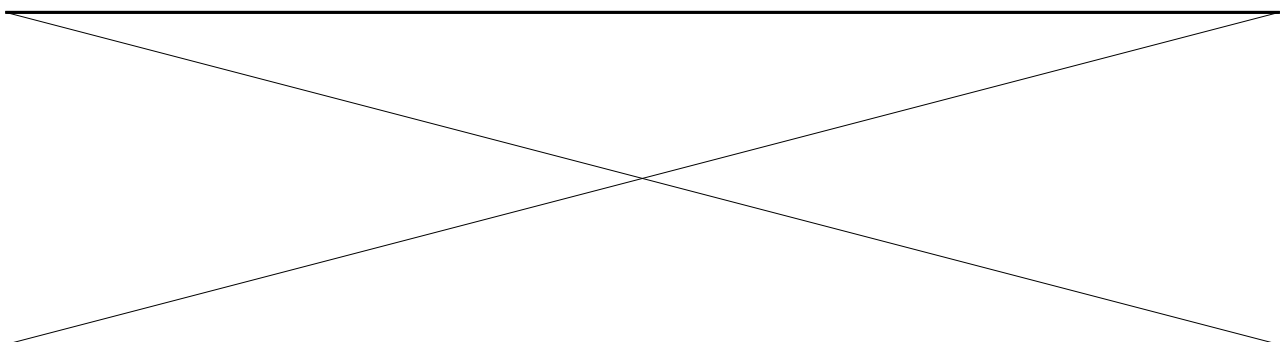
자료: 농지은행통합관리시스템 계약체결내역 재구성

2. 판단기준

공사 「농지임대·매도수탁사업 업무지침」 제2장 사업시행요령 4. 수탁농지의 임대 아. 임대차 계약 체결 6) 채권확보에 따라 지사에서는 농지임대수탁 임대 계약을 체결하는 경우, ① 보증능력 있는 1인의 보증서 징구(2개년 임대차료가 1천만원 이하인 경우에 한함), ② 보증보험회사의 이행지급보증(이행지급보증서), ③ 임차인의 소유농지 및 부동산에 대한 근저당권설정(근저당권설정 필요서류 징구), ④ 연간 임대차료를 담보금으로 예치 중 하나로 농지임대료의 채권을 확보 하여야 하며, 임차(농업)인들과 체결하는 「농지임대차계약서」 제4조에 따라 임차인은 당해연도의 임대차료에 대하여 공사가 정한 기한내에 다른 약정이 없는 한 납부하거나 계약체결과 동시에 공사에 연대보증인의 보증서 또는 보증보험회사의 이행지급보증서를 제출하거나 담보물로 소유농지등에 근저당권을 설정하는 경우 이에 필요한 서류 일체를 공사에 넘겨주어야 한다.

그리고 공사는 농지은행 사업의 종합적·체계적 관리로 자료의 일관성을 확보하고, 실적점검 등 시스템을 통한 실시간 정보제공으로 업무효율성을 제고하기 위해 농지은행통합관리시스템(이하 “시스템”이라 한다)을 운영하고 있으며, 체계적인 채권관리를 위해 시스템에는 [그림 1] 같이 채권확보 내역을 입력하도록 하고 있다.

[그림 1] 농지은행통합관리시스템 채권확보내역 입력 화면



자료: 농지은행통합관리시스템 출력 화면 재구성

따라서 지사에서는 농지임대계약을 체결하는 경우 상기 4가지 채권확보방법을 택하여 농지임대료의 채권확보를 하여야 하고, 그 내역을 시스템에 입력하여 채권관리·사후관리가 되도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 [가]지사 등 7개 지사에서 보증보험회사의 이행지급보증으로 채권 확보한 계약 중 [붙임]과 같은 231건은 시스템에 보증보험 증권번호가 입력되어 있지 않았고, 그 중 53건은 연간 임대차료를 담보금으로 예치(이하 “선납”이라 한다)로 채권을 확보하였음에도 [그림]과 같은 채권확보내역에 보증보험 관련사항을 입력해 놓고 있었으며,

[표 2]와 같이 [가]본부 [다]지사 등 6개 지사에서 체결한 20건의 임대계약 중 15건은 감사 시작(2024. 7. 1.) 이후 채권확보 방법을 선납으로 변경하거나, 보증보험증권을 징구하였고, 5건은 감사일 현재(2024. 7. 8.) 채권확보를 하지 않은 상태에서 임대계약을 유지하고 있는 사실이 있다.

[표 2] [가]본부 관할지사 농지임대수탁-임대 채권확보 부적정 내역

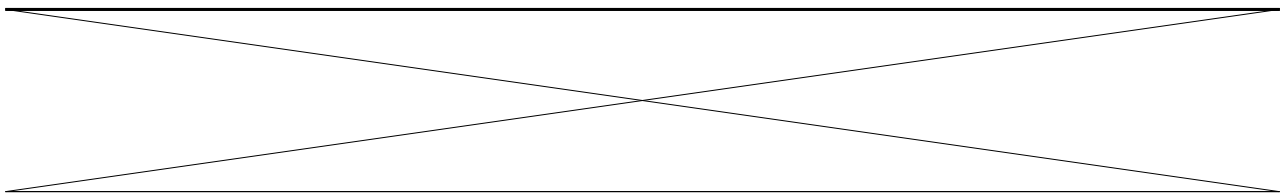
지사	계약번호	계약자	계약사항관련					채권확보 적정성	채권확보일 자	
			농지소재지	년임대금액	채권확보 방법	시스템입력 보증보험 증권번호	가입금액			

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과 채권확보가 되지 않은 임대계약은 임대료가 연체되어 불건전 채권이 될 경우 채권 회수가 곤란해지고 사후관리가 곤란해질 우려가 있다.

한편 시스템에는 [그림 2]와 같이 채권확보내역을 확인할 수 있는 기능이 구현되어 있다.

[그림 2] 농지은행통합관리시스템 채권확보내역 조회 화면



자료: 농지은행통합관리시스템 출력 화면 재구성

4. 관련부서 의견

감사지적사항과 관련하여 [가가가가]본부 [다다다다]지사 등 6개 지사에서는 농지임대수탁사업 계약건수가 2023년 3,930건으로 전년대비 43.6% 증가하였으며, 2022년 2,736건으로 전년대비 14.5%로 매년 증가함에 따라 보증보험 채권확인이 미흡했고,

채권 미확보 임대계약건은 보증보험증권 징구 및 선납으로 변경하여 채권을 확보하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 통보

사장([가가가가]본부장)은 본부 관할지사에서 체결한 [붙임]과 같은 231건의 임대계약의 채권확보 내역을 정상적으로 입력하도록 조치하시기 바라며, 채권이 확보되지 않은 [다다다다], [바바바바], [사사사사사사]의 임대계약의 채권이 확보될 수 있도록 관리하시기 바랍니다. (통보)

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 농지임대수탁 임대계약 채권 확보 소홀

해 당 부 서 [가가가가]본부

조 치 부 서 농지은행처

내 용

1. 업무개요

공사에서는 농지시장의 불안정에 대응 임대차가 허용된 농지와 노동력부족·고령화로 자경하기 어려운 농지를 임대위탁 받아 체계적인 수탁관리를 통해 전업농 등에게 장기임대하여 농지이용 효율화 도모하고, 농업구조개선을 통해 농업경쟁력 제고를 뒷받침하기 위해 ‘농지임대수탁사업’을 시행하고 있으며,

[가가가가]본부 [라라]지사 등 7개 지사에서는 감사대상 기간 중 [표 1]과 같이 17,377필지(3,664ha)를 전업농육성대상자 등 8,512명에 임대하였다.

[표 1] [가가가가]본부 관할지사 농지임대수탁-임대 내역 요약

(단위: ha)

지사	인원	건수	필지수	면적
합계	8,512	9,587	17,377	3,664

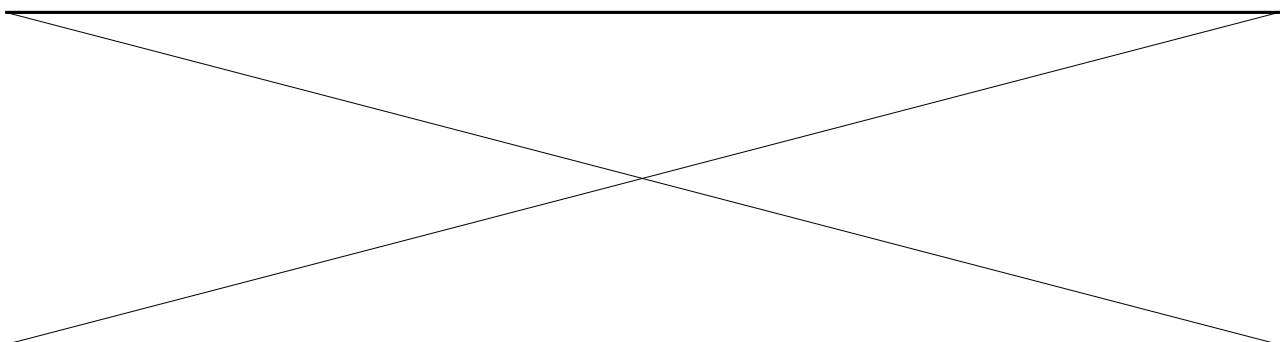
자료: 농지은행통합관리시스템 계약체결내역 재구성

2. 판단기준

공사 「농지임대·매도수탁사업 업무지침」 제2장 사업시행요령 4. 수탁농지의 임대 아. 임대차 계약 체결 6) 채권확보에 따라 지사에서는 농지임대수탁 임대 계약을 체결하는 경우, ① 보증능력 있는 1인의 보증서 징구(2개년 임대차료가 1천만원 이하인 경우에 한함), ② 보증보험회사의 이행지급보증(이행지급보증서), ③ 임차인의 소유농지 및 부동산에 대한 근저당권설정(근저당권설정 필요서류 징구), ④ 연간 임대차료를 담보금으로 예치 중 하나로 농지임대료의 채권을 확보 하여야 하며, 임차(농업)인들과 체결하는 「농지임대차계약서」 제4조에 따라 임차인은 당해연도의 임대차료에 대하여 공사가 정한 기한내에 다른 약정이 없는 한 납부하거나 계약체결과 동시에 공사에 연대보증인의 보증서 또는 보증보험회사의 이행지급보증서를 제출하거나 담보물로 소유농지등에 근저당권을 설정하는 경우 이에 필요한 서류 일체를 공사에 넘겨주어야 한다.

그리고 공사는 농지은행 사업의 종합적·체계적 관리로 자료의 일관성을 확보하고, 실적점검 등 시스템을 통한 실시간 정보제공으로 업무효율성을 제고하기 위해 농지은행통합관리시스템(이하 “시스템”이라 한다)을 운영하고 있으며, 체계적인 채권관리를 위해 시스템에는 [그림 1] 같이 채권확보 내역을 입력하도록 하고 있다.

[그림 1] 농지은행통합관리시스템 채권확보내역 입력 화면



자료: 농지은행통합관리시스템 출력 화면 재구성

따라서 지사에서는 농지임대계약을 체결하는 경우 상기 4가지 채권확보방법을 택하여 농지임대료의 채권확보를 하여야 하고, 그 내역을 시스템에 입력하여 채권관리·사후관리가 되도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 [가]지사 등 7개 지사에서 보증보험회사의 이행지급보증으로 채권 확보한 계약 중 [붙임]과 같은 231건은 시스템에 보증보험 증권번호가 입력되어 있지 않았고, 그 중 53건은 연간 임대차료를 담보금으로 예치(이하 “선납”이라 한다)로 채권을 확보하였음에도 [그림]과 같은 채권확보내역에 보증보험 관련사항을 입력해 놓고 있었으며,

[표 2]와 같이 [가]본부 [다]지사 등 6개 지사에서 체결한 20건의 임대계약 중 15건은 감사 시작(2024. 7. 1.) 이후 채권확보 방법을 선납으로 변경하거나, 보증보험증권을 징구하였고, 5건은 감사일 현재(2024. 7. 8.) 채권확보를 하지 않은 상태에서 임대계약을 유지하고 있는 사실이 있다.

[표 2] [가]본부 관할지사 농지임대수탁-임대 채권확보 부적정 내역

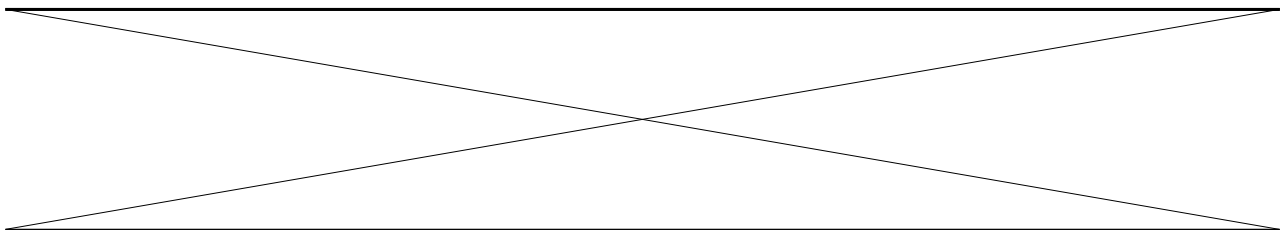
지사	계약번호	계약자	계약사항관련					채권확보 적정성	채권확보일 자	
			농지소재지	년임대금액	채권확보 방법	시스템입력 보증보험 증권번호	가입금액			

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과 채권확보가 되지 않은 임대계약은 임대료가 연체되어 불건전 채권이 될 경우 채권 회수가 곤란해지고 사후관리가 곤란해질 우려가 있다.

한편 시스템에는 [그림 2]와 같이 채권확보내역을 확인할 수 있는 기능이 구현되어 있다.

[그림 2] 농지은행통합관리시스템 채권확보내역 조회 화면



자료: 농지은행통합관리시스템 출력 화면 재구성

4. 관련부서 의견

감사지적사항과 관련하여 가가가가본부 다다다다지사 등 6개 지사에서는 농지임대수탁사업 계약건수가 2023년 3,930건으로 전년대비 43.6% 증가하였으며, 2022년 2,736건으로 전년대비 14.5%로 매년 증가함에 따라 보증보험 채권확인이 미흡했고,

채권 미확보 임대계약건은 보증보험증권 징구 및 선납으로 변경하여 채권을 확보하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 통보

사장(농지은행처장)은 업무담당자가 농지은행사업 임대계약의 채권확보를 소홀히 하지 않도록 주기적으로 시스템 채권확보내역 메뉴를 사용하여 채권확보내역을 점검하도록 사례전파 및 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)